

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8778/2547

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
นางญาณกร ภาคทองสุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง

ป.รษฎากร มาตรา 118

หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ท้าย ป.รษฎากรฯ แต่ไม่มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ย่อมถือว่ายังไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์
ดังที่บัญญัติไว้ใน ป. รษฎากรฯ มาตรา 118 จึงไม่อาจใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว
เป็นพยานหลักฐานเพื่อรับฟังว่า ก. มอบอำนาจช่วงให้ ส. ฟ้องและดำเนินคดีแทน
โจทก์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้
จำเลยจะมีได้ให้การไว้จำเลยก็ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา
225 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 64,647.24 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 48,411.33 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 51,074.89 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 48,411.33 บาท นับแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2541
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยนำเงินที่จำเลยชำระเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2541 จำนวน 1,100 บาท และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 จำนวน 1,900
บาท มาหักชำระหนี้ ณ วันดังกล่าวด้วย โดยหักชำระดอกเบี้ยก่อนแล้วจึงหักชำระต้น
เงิน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ปิดอากร
แสตมป์แล้ว แต่ไม่มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ถือว่าเอกสารดังกล่าวไม่ปิดอากรแสตมป์
บริบูรณ์ รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษากลับให้
ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ต่างประเทศ โจทก์มอบอำนาจให้นายสมเกียรติ ดำเนินคดีแทนโจทก์และให้มอบ
อำนาจช่วงได้ จำเลยเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของโจทก์ โดยยินยอมผูกพันปฏิบัติตาม
เงื่อนไขผู้ถือบัตรของโจทก์ จำเลยได้นำบัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้ โจทก์ทวงจ่าย
เงินและส่งใบแจ้งยอดหนี้เรียกเก็บเงินจากจำเลย แต่จำเลยไม่ชำระ คิดถึงวันที่ 4
สิงหาคม 2541 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์แจ้งให้จำเลยชำระหนี้หลังจากที่ได้นำบัตรเครดิตไป
ใช้ครั้งสุดท้าย จำเลยค้างชำระหนี้โจทก์รวมเป็นเงิน 51,074.89 บาท มีปัญหาที่ต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อกฎหมายประการแรกว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสาร
หมาย จ.4 ที่โจทก์อ้างว่านายสมเกียรติมอบอำนาจช่วงให้นายเสกสรรค์ ดำเนินคดีนี้
แทนโจทก์ซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแต่ไม่มีการขีดฆ่า จะใช้เป็นพยานหลักฐานใน

คดีนี้ได้หรือไม่นั้น เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร แต่ไม่มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ ย่อมถือว่ายังไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 118 จึงไม่อาจใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานเพื่อรับฟังว่านายสม เกียรติมอบอำนาจช่วงให้นายเสกสรรค์ฟ็องและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ ปัญหาตั้ง กล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ ให้การไว้ จำเลยก็ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาประการต่อไปขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ขีดฆ่าอากร แสตมป์ที่ปิดไว้ในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.4 นั้น เมื่อปรากฏว่าศาล อุทธรณ์วินิจฉัยคดีโดยปฏิเสธที่จะรับฟังหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวแล้ว กรณีจึงล่วง เลยเวลาที่จะดำเนินการดังกล่าว กรณีไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะอนุญาตตามคำขอของ โจทก์ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(มนตรี ยอดปัญญา-วิบูลย์ มีอาสา-ประจักษ์ เกียรติอนุพงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
